Sygn. akt I ACz 278/21

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 8 września 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny
w składzie następującym:

Przewodniczący : SSA Jarosław Marek Kamiński

po rozpoznaniu w dniu 8 września 2021 r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa **Fundacji „ClientEarth Prawnicy dla Ziemi" w Warszawie**
działającej na rzecz[redacted]
przeciwko **Skarbowi Państwa- Ministrowi Klimatu i Środowiska, Ministrowi Aktywów Państwowych, Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministrowi Infrastruktury, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej – zastąpionych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej**
o ochronę dóbr osobistych
na skutek zażalenia powoda
na postanowienie Sądu Okręgowego w Łomży
z dnia 11 czerwca 2021 r., sygn. akt I C 337/21

p o s t a n a w i a :

I. uchylić zaskarżone postanowienie;
II. rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego pozostawić orzeczeniu kończącemu sprawę.

SSA Jarosław Marek Kamiński

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Łomży uznał się niewłaściwym miejscowo w sprawie z powództwa Fundacji „ClientEarth Prawnicy dla Ziemi" w Warszawie działającej na rzecz [redacted] przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Klimatu i Środowiska, Ministrowi Aktywów Państwowych, Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministrowi Infrastruktury, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej – zastąpionych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o ochronę dóbr osobistych i na podstawie art. 200 § 1^4 k.p.c. sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie.

Wskazał, że zgodnie z art. 29 k.p.c. powództwo przeciwko Skarbowi Państwa winno być wytoczone według siedziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie. W związku z tym uznał, że skoro strona powodowa w pozwie oznaczyła państwowe jednostki organizacyjne Skarbu Państwa (Minister Klimatu i Środowiska, Minister Aktywów Państwowych, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Minister Infrastruktury, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej), których działalność obejmuje całe terytorium państwa, zatem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Okręgowy w Warszawie, w którym to mieście znajdują się siedziby tych jednostek.

W zażaleniu na to postanowienie, Fundacja „ClientEarth Prawnicy dla Ziemi" zarzuciła Sądowi I instancji naruszenie art. 35 k.p.c. w zw. z art. 31 § 1 k.p.c. w zw. z art. 43 § 1 k.p.c. przez uniemożliwienie stronie powodowej prawa wyboru do sądu, przed którym może wytoczyć powództwo według właściwości przemiennej. Wnosiła o uchylenie zaskarżonego orzeczenia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie należało uwzględnić.

Właściwość sądu regulują przepisy art. 27- 46 k.p.c. Przepisy art. 27-30 k.p.c. regulujące właściwość ogólną, określają, który z równorzędnych sądów danej instancji pozostaje właściwy miejscowo do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy

cywilnej. Wyrażają one zasadę, że sprawa powinna być rozpatrywana przez sąd właściwy dla pozwanego.

Niemniej strona, wytaczając powództwo przed sąd inny niż wyznaczony miejscem zamieszkania czy siedziby strony pozwanej, powinna w pozwie podać okoliczności uzasadniające właściwość sądu według przepisów o właściwości przemiennej.

W niniejszej sprawie powód, uzasadniając właściwość Sądu Okręgowego w Łomży, wskazał, że wynika ona z treści art. 35 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego (deliktu) wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Przepis ten wprowadza tzw. właściwość przemienną i ma na celu ułatwienie dochodzenia roszczeń przez osoby poszkodowane (pokrzywdzone) czynem niedozwolonym. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 21 listopada 2006 r., III CZP 101/06 celem przepisów o właściwości przemiennej jest ułatwienie uprawnionemu dochodzenia roszczeń przez stworzenie mu jak najdogodniejszego dostępu do sądu.

W nowszym orzecznictwie wskazuje się, że u źródeł kształtowania właściwości przemiennej na tle odpowiedzialności odszkodowawczej leżą względy pragmatyczne, tj. wzgląd na szczególną bliskość przedmiotu sporu i możliwość ułatwionego przeprowadzenia dowodów istotnych dla wydania merytorycznego orzeczenia (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2017 r. III CZP 82/17, LEX nr 2409064). Potwierdzeniem tej linii orzecznictwa jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia z 15 grudnia 2017 r. III CZP 91/17, biul. SN 2017/12/8, w której przyjęto, że w sprawie z powództwa o roszczenia wynikające z czynu niedozwolonego właściwy miejscowo jest nie tylko sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie będące przyczyną szkody, ale również sąd, w którego okręgu wystąpiły szkodliwe skutki tego zdarzenia, ujmowane jako naruszenie dobra prawnie chronionego. To ostatnie zastrzeżenie wiąże się z tym, że następstwa zdarzenia będącego przyczyną szkody mogą obejmować nie tylko bezpośrednie jego skutki polegające na naruszeniu określonego dobra prawnego poszkodowanego, ale także jego dalsze skutki, wyrażające się w szkodzie pośredniej lub następczej, głównie o charakterze majątkowym, objęte odpowiedzialnością odszkodowawczą.

W świetle powyższego, w pełni uprawnione jest stanowisko prezentowane w zażaleniu, zgodnie z którym podmiot dochodzący ochrony dobra osobistego może na podstawie art. 35 k.p.c. wytoczyć powództwo przed sąd, w którego okręgu działał

sprawca lub przed sąd, w którego okręgu to działanie spowodowało zagrożenie lub naruszenie dobra osobistego (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2017 r. III CZP 91/17), a którym w realiach rozpoznawanej sprawy jest miejsce zamieszkania pokrzywdzonej działaniami pozwanych.

Mając na względzie powyższe, Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji na zasadzie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

SSA Jarosław Marek Kamiński